



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ט אב תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 212

פרשת ראה

טלטול מוקצה למקצת בני אדם (הלכות מוקצה כח)

נושאי השיעור: מוקצה לעשירים | מוקצה לעניים | אם מותר לישראל לטלטל תרומה בשבת | אם מותר לגדול לטלטל צעצועים עבור קטן | אדם שהוא בשרי אם יכול לטלטל חלב בשבת | ונשמרתם מאוד לנפשותיכם | טלטול אורז או קטניות או מצה שרויה בפסח למי שנהג בהן איסור | טלטול תרופות למי שאין לו בהן שימוש | טלטול מצה בערב פסח שחל בשבת | מוקצה למקצת בני אדם

א. מוקצה לעשירים הוא מוקצה לעניים

מִן הַשְּׁלַחַן עֵרֹךְ (סוּמָן שֶׁחַבְסֵיף הַחֲמִיזוֹן) כותב, שמוקצה לעשירים הוא מוקצה ואפילו עניים אין מטלטלים. הנידון הזה הוא סוגיא במסכת שבת (מ"ז), ושם רבותינו הראשונים מבארים את דברי הגמרא, שדבר שהוא מוקצה לעשירים, כגון בגד קטן מאד שאין בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, זה כל כך לא נחשב בעיני אנשים עשירים, הם לא משתמשים והוא לא ראוי בעיניהם לכולם. ומכיוון שזה מוקצה לעשירים, אפילו שלאנשים עניים זה כן נחשב בעיניהם, בכל זאת זה נחשב למוקצה.

ויש כמה נקודות חשובות. קודם כל כמה וכמה מהראשונים שם מסבירים שמדובר שהעשיר הוא הבעלים של החפץ הזה. כלומר אדם עשיר שיש לו בגד שהוא עלוב מאד, שבעיניו לא שווה כלום, אך מכיוון שזה מוקצה עליו זה נעשה מוקצה גם לעניים.

הדבר דומה לדבר המיועד לזריקה לאשפה. שאמנם דבר שהוא כלי למרות שהאדם זרק אותו לאשפה, הכלי עדיין נשאר כלי. שם 'כלי' לא התבטל ממנו. אולם בנידון דידן, החפץ שהעשיר בדעתו לזרוק אותו היינו שמבחינתו זה לא נחשב לכלי בכלל, אין לזה שם 'כלי'. ממילא החפץ הזה הופך להיות מוקצה מחמת גופו. הרי חפץ שלא ייחדו לשימוש מיום שישי הוא מוקצה. לכן בגד שהוא כל כך קטן, שאין בו שלוש אצבעות [6 ס"מ על 6 ס"מ] זה לא ראוי לכולם.

אשר על כן, חפץ ששייך לעשיר והוא רגיל לזרוקו, גם העני אסור לטלטל אותה. אפילו שמבחינתו הוא אומר זה ראוי, הוא משתמש בדבר הזה. כיון שבעיני הבעלים זה מוקצה ממילא גם לעניים זה יהיה מוקצה.

ב. טלטול מטלית קטנה משלוש אצבעות בימינו

בימינו, מטלית קטנה, אפילו של פחות מ-3 אצבעות אנשים משתמשים בה כגון לנקות את השלחן וכיו"ב, ואם היא לא רטובה ודאי שאפשר לנקות בה. ואז ודאי שזה לא ייחשב למוקצה כלל. אבל בזמננו זה היה נחשב לדבר ירוד ביותר שאין בו שום שימוש אצל אנשים עשירים.

ג. חפץ של עני ואינו ראוי בעיני העשיר אם העשיר רשאי לטלטלו

אכן כותבים רבותינו הראשונים, שכאשר החפץ שייך לעני, שכמוכן כיוון שזה ראוי בעיניו להשתמש בו הרי שאינו מוקצה. אולם לגבי

העשיר אם יכול לטלטל את החפץ של העני, כאשר בעיני העשיר הוא לא ראוי לשימוש, האם העשיר רשאי לטלטל את החפץ, כותבים כמה מרביתנו הפוסקים שגם לעשיר זה לא יהיה מוקצה. כלומר שהכלל הוא שתמיד הולכים אחרי הבעלים. אמנם שיטת ה"ט"ז שהובאה במשנה ברורה שכשאשר החפץ שייך לעני מותר לעשיר לטלטלו רק כשהעשיר גר בתוך ביתו של העני. אבל כשהחפץ נמצא מחוץ לבית העני זה כן ייחשב למוקצה לגבי העשיר.

למעשה, ההלכה הזאת איננה מצויה בימינו כל כך, לגבי בגד שראוי לזה ולא ראוי לזה. אבל היא שאלה גדולה מאד לגבי הרבה דברים שמצויים, שלאחד ראויים לשימוש ולשני לא ראויים לשימוש. ולהלן יבואר.

ד. הולכים אחר הבעלים

הנה יש מחלוקת ראשונים. הרמב"ן והר"ן (מחלוקתם למחלוקת) מבארים את דברי הגמרא שם (מ"ז): לענין מוקצה לעניים הוא מוקצה לעשירים, והם מביאים ראיה לדין הזה שהולכים אחר הבעלים, מדין אחר (מ"ז) של אשה שנדרה שלא תאכל מכיכר לחם, אסרה את הכיכר הזאת עליה. והם לומדים פשט בגמרא שהכיכר הזאת אסורה בטלטול. לא רק על האשה הזאת עצמה, אלא על כולם. הכיכר הזאת נאסרת בטלטול. כי הולכים אחרי הבעלים. כיון שהיא הבעלים של הכיכר, והיא נדרה שלא לאכול ממנו, הרי שזה נעשה מוקצה לכולם. מוכח לכאורה שהולכים אחר הבעלים. ומנם בגמרא זה לא כתוב בפירוש אבל כך הם לומדים פשט בגמרא.

לעומת זאת התוספות שם כותבים, שאשה שנדרה מכיכר שאסור לה כמובן לאכול ממנו, אבל הכיכר מותרת בטלטול, היא לא נאסרת בטלטול. ומשמע שזה מותר בטלטול לגמרי.

אמנם בשלטי הגיבורים מביא את דברי התוספות, ולומד פשט בדבריהם, שלאשה הזו בעצמה הכיכר תהיה אסורה בטלטול, אך לכל שאר האנשים תהיה מותרת בטלטול. אבל המגן אברהם מביא אותו ודוחה את דבריו, וכותב שפשט דברי התוספות שגם לאשה הזאת בעצמה הכיכר תהיה מותרת בטלטול.

ה. אם ישראל יכול לטלטל תרומה בשבת

והנה, באמת לכאורה זו גמרא מפורשת במסכת שבת (קס"ז) שבתחילת פרק 'מפנין' שינו במשנה שתרומה טהורה מותרת בטלטול. [-



היא כי זה אסור לו, זה מותר רק לכהן, 'אריא הוא דרביעא עליה' דהיינו כמו שהאריה יושב עליו, הדבר עצמו הוא בסדר, הוא ראוי, רק שיש פה איזה דבר צדדי שגורם איסור לאכול אותו. אם כן כיון שזה לא מוקצה לכולם אז שם מאכל לא מתבטל ממנו.

בספר התרומה מוסיף יותר מזה, הוא דן באדם שהפריש תרומה ביום שישי, ורוצה לטלטלה בשבת, לא כדי לתת אותה לכהן, הוא רק רוצה לקחתה מפה לשם. אמנם דברי מאכל אין בהם דין מוקצה, אבל זו תרומה, ובעיר הזאת לא גרים כהנים, אם יש כהן זה מחוץ לתחום. בשום פנים ואופן אין מציאות שהתרומה הזאת תגיע לידי הכהנים בשבת. בכל זאת כותב בספר התרומה שהיא לא מוקצה. כי זה ראוי לכהנים, זה חפצא. כיון שזה עצמו ראוי לכהנים הרי שזה מותר בטלטול. וכך כותבים גם הסמ"ג וההגהות מיימוניות.

ט. מרן הסים להחיר טלטול תרומה בשבת

מרן הבית יוסף בהלכות פסח מביא את דברי כולם. והם מביאים ראיה לדבריהם מעניין מאכל בעלי חיים. ומרן דוחה את הראיה שלהם. ובאמת שהראיה שלהם לא מוסכמת בראשונים, יש ראשונים שחולקים על זה. מי שלומד טוב את הבית יוסף רואה שהוא מתמקד בראיה שלהם, שהוא טוען שאינה ראיה מחמת שיש ראשונים שחולקים, ומרן מסכים לראשונים שחולקים על הראיה. אבל על עצם הדין מרן לא מערער על דבריהם, כיון שהתרומה מותרת לכהנים, ממילא גם במקום שאין כהנים, כבר פקע מזה דין מוקצה לגמרי.

לפי כל האמור, אדם שיש לו צעצועים בבית, אבל אין לו ילדים קטנים שישחקו בהם, זה לא מוקצה. ואם הוא רוצה לקחת את הצעצועים הללו, אם זה שלא לצורך כלל אסור, אבל יש לו איזה צורך כלשהו בהזזת וטלטול הצעצועים ממקומם, מותר. כי הם כמו כלי שמלאכתו להיות, ומותר לטלטלם לא רק לצורך גופו ומקומו אלא לכל צורך שהוא. מכיון שזה לא מוקצה לכל.

י. ביאור האחרונים דברי הרמב"ן והר"ן

והנה, צריכים להבין את דברי הרמב"ן והר"ן שכתבו לפרש את דברי הגמרא, שאשה שנדרה מכיכר שהכיכר הזאת היא מוקצה, בין לה ובין לאחרים. אסורה בטלטול גם לאחרים. מה הם יענו על הגמרא המפורשת לגבי תרומה שמותרת בטלטול.

וכבר שואלים את זה כמה האחרונים ובראשם הפרי מגדים. והיסוד שלהם הוא, שבאמת גם הרמב"ן והר"ן יודו שבתרומה זה יהיה מותר. מפני שיש הבדל בין שיש לה ככר לחם שלה שנדרה ממנו לתרומה. שכיכר לחם שנדרה ממנו זה דומה לאדם שלקח גרוגרות וצימוקים ושטח אותם על הגג לייבוש, שברגע שמתחיל להתייבש זה נעשה מסריח ולא ראוי לשום אדם, שזה נקרא דחיה בידיים. כלומר יש פה היסח הדעת באופן ברור כאילו שאדם בא ואומר שמקצה את זה. שזה דומה באמת לכיכר שהאשה נדרה, שהיא הקצתה את זה, ממילא זה נחשב כמו שהיא הקצתה את זה לכל העולם. אבל לגבי תרומה, גם הרמב"ן והר"ן יודו שהתרומה לא תיחשב למוקצה.

יא. תרומה אפשר להישאל עליה

אני חשבתי ליישב בדרך אחרת. הנה במאירי (קכז:) מביא בשם כמה ראשונים שיש להם גירסא אחרת בגמרא. הגמרא שם מסבירה למה תרומה מותרת בטלטול דכיון דחזיא לכהנים - שהיא ראויה לכהנים. אולם יש גירסא אחרת בגמרא, שהיא מטעם שהתרומה ראויה להישאל עליה. כלומר הרי תרומה אדם שמפריש תרומה יש לזה דין כמו נדר. אם אדם עושה התרה זה חוזר להיות טבל. ממילא כיון שיכול להישאל ובכך לבטל ממנו את כל הדין של תרומה. הרי שזה יהיה מותר.

אמנם המאירי דוחה את השיטה הזאת, אבל אם נסביר שהרמב"ן והר"ן גרסו כך בגמרא, שבאמת מותר לטלטל את התרומה לא בגלל שזה ראוי לכהנים, אלא בגלל שזה יכול להיות ראוי גם לאותו אדם עצמו, כאשר יישאל עליה. כך אפשר ליישב.

אמנם יש עוד דרכים איך ליישב את השיטה, אך להלכה כמעט כל האחרונים מביאים להלכה את הדעה הזאת שמסבירים כך לגבי תרומה,

בימינו כל הנושא הזה לא שייך, כל תרומה שאנחנו מפרישים מכיון שאנחנו טמאי מתים, הרי שהתרומה הזו היא תרומה טמאה ואסור לכהן לאוכלה ולכן זורקים אותה. אבל בזמננו שהיו דיני טומאה וטהרה נוהגים, הכהן היה מותר לו לאכול תרומה ולישראל אסור, ישראל שאכל תרומה חייב מיתה בידי שמים].

והמשנה אומרת שמותר לטלטל תרומה טהורה בשבת. ומסבירה הגמרא שם שאף שהיא איננה ראויה לבעלים, כגון אדם שיש לו פירות והפריש ביום ששי תרומות ומעשרות [- בשבת אסור להפריש], ובשבת רוצה לקחת את התרומה לטלטלה אל הכהן. אומרת הגמרא שמותר מפני שהיא ראויה לכהנים. א כן רואים שזה דבר שאינו ראוי לאכילה, למרות זאת כיון שהוא ראוי לאחרים הוא מותר בטלטול.

וכאשר לומדים טוב את התוספות (קכז:) נראה שמשמע שלא רק לכהנים זה היה מותר בטלטול, אלא גם לישראל. למרות שבעצמו אינו יכול לאכול, בכל זאת מותר בטלטול. וזו ראיה חזקה מאד, שדבר שאסור לאדם אחד והוא מותר לאנשים אחרים - מותר בטלטול גם לאדם שזה אסור עליו.

ו. אם גדול יכול לטלטל משחקים בשבת כשאנו משחק בהם

מכל האמור ניתן ללמוד להרבה דברים. למשל, באחד השיעורים האחרונים עסקנו בעניין משחק בכדור וצעצועים בשבת. ואמרת שלגדולים אסור לשחק בזה בשבת, אבל לילדים הקטנים מותר. אם כן כאשר הגדול רוצה לקחת כדור ולתתו לקטן שישחק, מותר לו. מפני שלקטן זה מותר במשחק, ובמוקצה צריך שיהיה דבר שאסור לכולם. כיון שלקטן זה מותר בטלטול ובשימוש - משחק, ממילא מותר לתתו לקטן.

לפי זה כל הצעצועים שאדם גדול רוצה לטלטלם לצורך הקטנים מותר, והם ייחשבו לכלי שמלאכתו להיות. כלומר למרות שאסור לו לשחק בהם, בכל זאת הם לא ייחשבו לכלי שמלאכתו לאיסור. כי לקטנים זה מותר לגמרי.

ז. אדם בשרי אם יכול לטלטל חלב בשבת

כמו כן מצינו לגבי דברי מאכל. כגון אדם שאכל בשר ורוצה לטלטל חלב, והרי אסור לו לשתות את החלב, אך כיון שלמי שלא אכל בשר מותר לשתות את החלב, הרי שהוא יכול לטלטל את החלב עבורו. וכן אדם שרוצה לטלטל בשר חי שאינו מבושל, [- דיברנו על זה באחד השיעורים האחרונים]. הרי הוא לא יוכל לאכול את הבשר הזה, הוא לא אוהב את זה, בכל זאת מספיק שיש מספיק שיש אחד משלוש מאות אנשים שמוכן לאכול בשר חי, הרי שהוא מותר בטלטול, וכמו שהגמרא אומרת דחזיא לאכול באומצא. וכן סוגים מסוימים של דגים שבימינו רוב האנשים אוכלים אותם כשאינם מבושלים, ב'סושי' וכיו"ב, דגי סלמון, טונה וכיו"ב, שמתבלים אותם קצת ואוכלים, ממילא כל הדברים הללו אף אם יאמר אדם שמתעב את זה, הוא לא מסוגל לאכול את זה, זה יהיה מותר לו בטלטול כיון שזה לא מוקצה לכולם שהרי יש אנשים שאוכלים את זה.

ואפילו עצמות שזה לא מאכל אדם וזה ראוי למאכל בעלי חיים, שאמנם יש תנאי שצריך שזה יהיה בעלי חיים המצויים, כמו כלבים למשל במקום שיש כלבים, הכלבים אוהבים עצמות, ולמרות שבדעתו לזרוק את העצמות לאשפה, אבל מוקצה זה חפצא, וברגע שהחפצא הזה ראוי לבעלי חיים המצויים אז זה מותר בטלטול. אשר על כן, כל שכן כשמדובר בדבר שראוי לבני אדם, שאינו מוקצה.

ח. ביאור דברי התוספות

אם כן שואלים התוספות, למה הגמרא אומרת שמוקצה לעשירים אם זה שייך לעשיר, זה מוקצה גם לעניים, ומאידך התרומה מותרת בטלטול גם לישראל.

ואומרים התוספות יסוד, שיש דברים שמבחינת הבעלים הם גרועים, ולכן רוצים לזרוקם. ממילא בדעתו ביטל מעליהם שם כלי, וייחשבו מוקצה מחמת גופו. בזה הולכים אחר הבעלים. מה שאין כן בדבר של איסור, כאשר מבחינתו היה אוכל את התרומה, והסיבה שאינו אוכלה

שבאמת בדבר שיש איסור רובץ עליו, שזה לא גרוע מצד עצמו, הוא דבר ראוי, ממילא צריך שיהיה מוקצה לכולם, וברגע שלחלק מבני האדם בעיניהם זה ראוי אינו מוקצה.

וזו הסיבה כמו שאמרתי שגם בשר חי, וכן כל מיני דברים שאנשים מסוימים לא אוכלים, שיהיו מותרים בטלטול.

יב. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

למשל, אדם שיש לו סכרת, מותר לו לטלטל עוגות. הרופא אמר לו שבשבילו עוגות זה סם המוות. דרך אגב, אנשים צריכים ללמוד בדברים הללו כמה זה חמור. פגשתי אנשים מסכנים שקוטעו להם איברים, או אנשים שהולכו לעולמם צעירים בגלל שלא היו מסוגלים להתגבר על היצר שלהם. יש להם סכרת והם אוכלים דברים מתוקים. בן אדם צריך להתגבר על עצמו. וכן אנשים לא מתגברים על עצמם להפסיק לעשן.

פעם הייתי יושב ליד בן אדם שיש לו סכרת, הייתי אורח באיזה מקום, אני יודע שיש לו סכרת, ואז הביאו עוגות לשולחן, ואני אמרתי לו ברוך ה' אני נזהר, אני לא רוצה להגיע למצב של סכרת, גם זה חשוב מאד. בשביל מה להכניס את עצמי לדברים האלו? ואמרתי לו אל תאכל מזה! אני אוסר עליך לאכול מזה! על פי ההלכה אסור לך! לאחר כמה דקות הוא רואה שאני לא שם לב, והוא לקח ואכל... אתה לא יכול להתגבר על היצר שלך? עד כדי כך היצר הרע גדול? תאווה המאכל. אדם צריך להתחיל להתרגל להתגבר על עצמו! הרי אם הוא יראה נבילות וטריפות וכי הוא יאכל! הרי הוא לא יעז לגעת בזה. והנה פה מבחינת הבריאות זה 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', הרי לפי מה שאומרים הרופאים היום, חלק גדול מחולי הלב זה בא בגלל סכרת. וחלק גדול מאירועי המוח באים בגלל סכרת. כל מיני מחלות נוראות. כמה אדם צריך להיזהר. וזה לא בשמים היא. פשוט להתגבר. יש מאכלים מסוימים שחולי סכרת אסור להם לאכול ואפשר לחיות בלעדי המאכלים האלו. אדם יכול לחיות ולאכול ולשתות ולהיות שבע, הוא לא ימות מרעב, פשוט עליו להתחיל לשמור על עצמו.

אם כן בן אדם חולה בסוכר, מותר לו לטלטל בשבת דבר מאכל שאסור לו לאכול! וודאי שמותר. כי לאנשים אחרים, למרות שלאף אחד זה לא בריא, אבל זה נחשב דבר ראוי לאכילה ממילא מותר בטלטול.

יג. טלטול אורז וקטניות בשבת של פסח למי שנהג בהם איסור

יש עוד דוגמא לזה, הנה המרוקאים לא אוכלים אורז וקטניות בפסח, וכמובן גם האשכנזים. והנה אם יבא אדם מרוקאי שהוא מלצר בבית מלון שמביאים שם אורז וקטניות. וישאל אם מותר לו להגיש אורז וקטניות לאנשים שאוכלים אותם, התשובה היא שמותר. וכמובן גם שאין בזה שום חשש של לפני עיור לא תתן מכשול. כי אמנם לו זה אסור. אבל מותר לו להגיש את זה למי שנוהג בהם היתר. כיון שלמנהגו הוא לא עובר על ההלכה. אצלו זה היתר גמור. מותר לו לאכול.

יד. הכנת חמין בקטניות בשביעי של פסח שחל בערב שבת עבור שבת

כמו כן דנים הפוסקים בשביעי של פסח שחל ביום שיש, [י - דיברתי על זה לפני כמה שנים כשפסח חל בשבת ושביעי של פסח חל ביום שיש] יש אנשים רוצים לבשל חמין של שעועית או של חמום, מרוקאים למשל, ורוצים לבשל עבור שבת שהיא אסור חג, [י - בחו"ל זה יום טוב שני, אבל בארץ זו שבת של חול. ודרך אגב, יש אנשים שמקילים ביום טוב שני בדברים האלו]. האם רשאי להכינו ביום שביעי של פסח.

והנה, ראשית כל, הסיר הזה שהוא יבשל בו את החמין של קטניות, בשנה הבאה בפסח יכול יהיה להשתמש בו שוב לפסח. לא צריך להגעיל אותו. הרי הוא לא בישל בו חמץ, כולו אורז וקטניות, אני כתבתי על זה גם כן באריכות בנושא הזה. להלכה, הכלים הללו לא צריכים אפילו הכשרה שנה הבאה לפסח, הם יהיו כשרים.

טו. מוקצה מחמת היום שעבר

כמו כן מותר יהיה לאכול את החמין הזה בשבת, מפני שזה 'מוקצה מחמת יום שעבר' שאינו נקרא מוקצה רק בדברים מסוימים, כמו סוכה והקישוטים שלה שזה מוקצה מחמת יום שעבר. ומסביר הרמב"ן שהסיבה שסוכה ונוהיה אסורים ביום האחרון היא מחמת שדעתו לפרק

את הכל אחרי סוכות. וממילא הוא מקצה את זה גם מחמת יום שעבר. אבל באופן כללי למרות שזה היה מוקצה בבין השמשות של כניסת השבת, היה אסור לו לאכול את זה, אין מוקצה מחמת יום שעבר. אני הסברתי את זה באחד השיעורים הראשונים שנתתי בהלכות מוקצה, אין מוקצה מחמת יום שעבר.

טז. בישול ביום טוב דבר שאינו יכול לאוכלו

אבל השאלה היא, האם מותר לבשל ביום טוב דבר שאינו יכול לאוכלו ביום טוב. וזה דין ארוך בפוסקים, גם בנושא של אורז וקטניות וכן לגבי 'שרויה' וכיו"ב. המסקנה היא, שזה תלוי אם זה ראוי לאחרים לאכילה.

למשל, הגאון רבי עקיבא איגר שהתגורר בחו"ל, והאשכנזים נוהגים לא לאכול פירות מיובשים בפסח. אבל ביום טוב שני של גלויות, יום טוב האחרון, הם נוהגים להקל לאכול פירות מיובשים. ושאלו את רבי עקיבא איגר האם ביום טוב האחרון של פסח מותר לבשל פירות מיובשים לצורך שבת, כאשר אסור לאכול את זה באותו יום. ורבי עקיבא איגר ענה שמותר. מכיון שלמרות שאסור לאכול את זה בו ביום, אבל זה ראוי לחולה. לחולים מותר לאכול פירות מיובשים בפסח.

חתנו של רבי עקיבא איגר - החתם סופר - שואל עליו, הרי חולים זה דבר שלא מצוי. כלומר, ברור שחולה זה דבר מצוי, אבל חולה שיצטרך לאכול בדיק פירות מיובשים זה דבר שאינו מצוי. ולמעשה יש ויכוח באחרונים להלכה, כמה פוסקים מצדיקים את החתם סופר, ואילו כמה פוסקים מצדיקים את רבי עקיבא איגר.

והנה כותב השדי חמד, הרי כל הוויכוח הוא אם חולה הוא מצוי או לא, אבל אם יהיה מצב שזה מצוי אצל הרבה אנשים שמותר להם לאכול את זה אז יהיה מותר. לפי זה אורז וקטניות בשביעי של פסח, כגון בירושלים, בארץ ישראל, שבשבת זה כבר לא פסח, ויש הרבה שאוכלים קטניות בוודאי שאפשר יהיה לבשל עבורם ביום טוב. הרי אשכנזי שיבואו לו אורחים ספרדים שאוכלים אורז וקטניות ביום טוב, הוא יכול לתת להם. ספרדים ואשכנזים זה דבר מצוי, וברוך ה' גם מצוי שהספרדים מתארחים אצל אשכנזים ולהיפך, אשכנזים אצל הספרדים זה וודאי מצוי, הספרדים הם מאד מכניסי אורחים. ממילא זה לא שייך להגיד שזה יהיה אסור בבישול. העירוב תבשילין יועיל.

ומדברי רבי עקיבא איגר והחתם סופר וכל האחרונים שדנים בנושא הזה רואים, שכל הדיון הוא אם מועיל עירוב תבשילין, וכן האם זה נחשב ראוי ליום טוב או לא. ממילא משמע שלגבי מוקצה אין פה שום חשש. מפני שברגע שזה ראוי למקצת בני אדם זה לא נקרא מוקצה.

לפי זה אנחנו יכולים ללמוד שאדם שמחמיר באורז וקטניות מותר לטלטל בפסח. וכן אשכנזי מהחסידים שאינם אוכלים 'שרויה' הם לא אוכלים 'קניידלעך' או עוגות העשויות מקמח מצה, למרות זאת מותר להם לטלטל את זה, זה לא מוקצה. מכיון שהם מודים שמי שאוכל את זה הוא לא רשע או עבריין ח"ו, יש נהגו כך ויש שנהגו כך, זו לא חומרה שכולם נהגו בה. לכן אינו נחשב למוקצה.

יז. טלטול דברי מאכל ביום הכיפורים

יש דוגמא נוספת שדנים בה הפוסקים, האם אוכל ביום כיפור נחשב למוקצה או לא. שהרי זה ראוי לילדים קטנים. ומדין מוקצה אין בעיה. יש כאן שאלה אחרת לגבי האוכל ביום כיפור, האם יש חשש שמא יבוא לאכול. כיון שזה אסור. והדין בפוסקים הוא האם שייך לומר שאימת הדין מוטלת על האדם בצורה כל כך חזקה, שגם אם יטלטל את האוכל אין חשש כי הוא לא יבוא לאכול. הוא לא יעז. אין חשש שמא יבוא לשכוח. וההסכמה של הפוסקים שאין חשש ביום הכיפורים שמא יבוא לאכול. אולם מצד דין מוקצה זה פשוט, שלמרות שלגדולים זה אסור באיסור חמור, כיון שזה מותר לקטנים ממילא אוכל ביום הכיפורים לא נחשב למוקצה.

יח. טלטול תרופות בשבת למי שאינו נזקק להם

כמו כן דנים הפוסקים לגבי תרופות. שאמנם כמעט כל התרופות ראויות לחולים ויש חולים מצויים ויש חולים לא מצויים. למשל תרופות ללחץ דם, וב"ה אין לו במשפחה אף אחד שחולה בזה, האם מותר לטלטל

לאכול את זה בשבת. זו מלאכה שגוי עשה בשביל ישראל בשבת שאסור ליהנות ממנה בשבת. אפילו שלא אמר לו אלא הוא עשה מעצמו. כיון שהוא עשה מלאכה דאורייתא, ואפילו במלאכה דרבנן כותבים הפוסקים וכך נפסק להלכה, אסור לאכול את זה.

הנה בסעיף ח' כתוב: "דבר שאין בו חשש ציד או מחובר אלא שהובא מחוץ לתחום" - הגוי בא מ'אבו-גוש' לירושלים והביא איתו פירות לעצמו, שקטף אותם קודם לכן, כיון שהביאם לעצמו, והוא מגיש לי לאכול מהם, מותר. כי זו מלאכה שגוי עשה לצורך עצמו ומותר לי ליהנות ממנה. רק אם הוא עשה עבורי, אסור. והנה, אם הוא עשה גם ליהודי ולגוי, אסור. כך דעת מרן. וגם הרמ"א (סימן רע"ו) פוסק כך.

וממשיך מרן: "ואם הביאו בשביל ישראל" - גוי שהביא עבור ישראל מחוץ לתחום שאסור לו לאכול את זה. וכותב מרן השלחן ערוך: "ואם הביאו בשביל ישראל, מותר לטלטל אפילו מי שהובא בשבילו. אבל לאכול אסור בו ביום למי שהובא בשבילו". כלומר, נניח שהגוי הביא מחוץ לתחום פירות בשביל יהודי, ואסור לו לאכול את זה מפני שזו הנאה ממלאכת גוי שעשה לצורך יהודי. אפילו שהביא את זה רק מחוץ לתחום שזה איסור דרבנן, אסור לאוכלם. אך לגבי אנשים אחרים שלא הביא עבורם, שמותר להם לאכול.

כלומר אם הגוי הביא עבורי פירות מחוץ לתחום, אני יכול להזמין את כל השכנים שיבואו לאכול מהפירות האלו, אך האם מותר לי לטלטל את הפירות בשבת? מותר, למרות שאסור לי לאוכלם. שולחן ערוך מפורש.

אמנם יש ראשונים שסוברים שזה אסור. ולפי הרמב"ן והר"ן האמורים לעיל יש פוסקים שרוצים לומר שזה אסור. אבל רוב הראשונים כך כותבים, כדברי מרן השלחן ערוך. שלטלטל מותר אפילו מי שהובא בשבילו, ורק לאכול אסור. כלומר אפילו שאסור לו לאכול, כיון שלאחרים מותר לאכול הרי שאינו מוקצה ומותר באכילה.

כב. הלכה למעשה

אם כן כאמור יוצא מזה כלל, שמוקצה צריך להיות לכולם. מוקצה למקצת בני אדם לא נחשב למוקצה. מתי מוקצה למקצת בני אדם כן יהיה מוקצה. כשמדובר בדבר גרוע, שהקצאה שלו זה מחמת שהוא גרוע בעיני הבעלים. שאז זה יהיה מוקצה לכולם, גם מי שהוא לא הבעלים זה יהיה מוקצה.

וכמו כן זאת בתנאי שאני הבעלים, ומבחינתי זה גרוע, זה מיועד לזריקה, אז זה כמו שהקציתי אותו, איך הגדרנו את זה קודם, כמו דחיה בידים, ופה זה יהיה מוקצה. אבל אם אני לא הבעלים, זה לא יהיה מוקצה, גם בדבר גרוע, כאשר זה נמצא בבית של האדם שמבחינתו זה ראוי לשימוש. באתי התארחתי אצל משהו שיש לו סמרטוטים, והוא משתמש בסמרטוטים הללו, שיהיה מותר לטלטל את הסמרטוטים בתוך הבית.

את התרופה הזאת. והנה לפי מה שאמרנו לעיל, כיון שזה ראוי, כמו תרומה שראויה לכהן אף שאין כאן כהן מותר לטלטלה, גם התרופות הללו שראויות לחולים, לא משנה איזה, אפילו מחלות לא מצויות, שיהיה מותר לטלטלן.

היום יש היום גם "חיים של תרופות שקשה להגדיר מה נקרא מחלה לא מצויה. לצערנו יש כל כך הרבה חולים היום, ולכן כל תרופה מותרת בטלטול, שכיון שהיא ראויה לחולה. מותר גם לבריא, אין שום סיבה לחלק בין תרופות לדברי מאכל שאינם ראויים האמורים לעיל. ואפילו תרופות למחלות שלא מצויות.

יט. טלטול מצה בערב פסח

כמו כן דנים הפוסקים על מצה בערב פסח שאסורה באכילה. אם חל ערב פסח בשבת, האם המצה הזאת נחשבת למוקצה, הרי היא אסורה עליו באכילה. מאידך גיסא, הלא מותר לתת מצה לילדים שלא מבינים את המשמעות של פסח. ילדים בגיל 3-4 מותרים לאכול את המצה. אם כן כיון שמותר לילדים הקטנים, המצה הזאת לא נחשבת בכלל למוקצה. אפילו אם אין לו בבית כעת ילדים קטנים, ורק רוצה להעביר את המצות ממקום למקום מותר, אם יש לו צורך כלשהוא וכאמור לעיל.

כ. טלטול מצה שמורה בערב פסח

אבל צריך להדגיש שכל זה במצה רגילה. אבל אם אדם שיש לו מצות שמייחדן לליל הסדר, אותן הוא לא יתן לילדים הקטנים. ממילא זה לא ראוי לאף אחד המצה הזאת כי הוא חס עליה. הוא מקפיד לא לתת את זה לקטנים. במצה כזו יש מקום לומר שהמצות יהיו מוקצה מחמת חסרון כיס. זה כמו דבר שאדם מייעד למכירה ולא משתמש בו בשבת, וביום שבת רוצה להוציא את זה לשימוש, שהוא לא יכול. ולכן גם אם בעיצומה של השבת יחליט שרוצה לתת מהמצה השמורה הזו לילד הוא לא יהיה רשאי, כי היא מיוחדת מלכתחילה לליל הסדר והיא מוקצה מחמת חסרון כיס.

אכן יש מקום לומר גם שזה לא רק חסרון כיס, אלא זה גם מוקצה מחמת גופו. כי זה לא ראוי לכולם, זה לא כלי, זה לא ראוי לשום שימוש. ומשמעות דברי הפרי מגדים היא, שמצה שמורה שמיועדת לליל הסדר, בערב פסח שחל בשבת היא מוקצה מחמת גופו. וממילא היא דבר שיש בו שני מוקצה הכי חמורים, מוקצה מחמת גופו וגם מוקצה מחמת חסרון כיס.

כא. טלטול פירות שהובאו על ידי גוי עבור ישראל מחוץ לתחום

דרך אגב, יש עוד נושא שמופיע בגמרא בביצה (זל) והרבה ראשונים מסבירים את הגמרא, ואני כתבתי על זה באריכות בהלכה ברורה (סימן שס"ה). ואקרא לכם את לשון מרן השלחן ערוך ותראו שזה דומה מאוד לנושא שלנו וז": "אינו יהודי שצד דגים או ליקט פירות לעצמו, אסורים לישראל, אם ליקט וצד בשביל ישראל" - דהיינו גוי שליפט פירות, קטף פירות מהעץ בשבת בשביל ישראל או בשביל ישראל וגויים, אז אסור



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**



ניתן להפנות שאלות אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון למתקשרים מחו"ל: